

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 8.

《 목 차 》

I. 감사실시 개요	1
II. 감사총평	2
III. 감사결과 처분요구 명세	3
1. 반 추납 자동이체 출금 오류 건 확인에 관한 사항(시정)	3
2. 연금보험료 지원금 환수금 납부독려에 관한 사항(통보)	5
3. 미지급 급여(장애연금)의 수급권자에 관한 사항(시정)	7
4. 환수금 이자가산에 관한 사항(시정)	9
5. 장애인활동지원 추가급여 전송 지연에 관한 사항(주의)	11
6. 활동지원급여 신청 자격에 관한 사항(시정)	13

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 ○○지역본부 관할 2개 지사(○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는 데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2015. 6. 1. ~ 2017. 5. 31.까지 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘하에 2017. 7. 17.부터 7. 21.까지 5일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 복지업무 분야
○○	○급	○○○	○ 자격업무 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 2개구(□□시 □□구, □□구)를 관할 지역으로 하는 현원 56.5명의 지사로 2017. 5월말 현재 가입자 808천명과 연금수급자 22천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 5.45%, 지역 1.0%로 사업장가입자 비중이 월등히 높고, 수급자는 노령 0.53%, 장애 0.36%, 유족 0.41%로 노령연금 비중이 높다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 반·추납 자동이체 출금 오류자에 대한 개별 안내를 누락한 경우, 후순위자에게 미지급 급여를 지급하거나 거짓으로 급여를 수급 받은 자의 환수 결정 시 이자를 가산하지 않은 사례, 장애인활동지원 신청 시 자격확인을 소홀히 하여 잘못 지급한 경우 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

【1】

제 목 반·추납 자동이체 출금 오류 건 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 반·추납 신청자의 납부방법 편의 제공 및 수납업무의 효율성 제고를 위하여 자동이체에 의한 수납방법을 시행하고 있다.

△△부-1957(2012.9.5.)호 “반납금 및 추납보험료 자동이체 등 시행”에 따르면, 반납금 또는 추납보험료의 납부 신청자 중 상당수가 고액이므로 자동이체 출금 결과 오류 명부에 대하여 소속 부서장의 확인 및 결재를 받도록 하였다. 따라서 지사는 자동이체 출금(매월 25일) 결과 수신일의 다음날(D+2)부터 자동이체 출금결과 화면¹⁾에서 ‘출금결과(오류)2)’를 확인하고, 출금 오류 건에 대해서는 가상계좌 납부안내 등을 실시하여 반·추납 신청자가 납부기한인 매월 말일까지 납부할 수 있도록 편의를 제공하여야 한다.

그런데, ○○지사의 2017. 1월부터 2017. 5월까지 발생된 반납금 및 추납 보험료 자동이체 출금 오류 확인 업무 실태를 점검한 결과, 자동이체 출금 오류 건 전체(○건)에 대하여 개별 안내를 누락하였다.

그 결과, 자동이체 출금 오류 건에 대하여 납부기한 경과 후 납부(○건, ○%)하거나, 감사일 현재까지 미납(○건, ○%)한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 현재 미납으로 남아있는 반 추납보험료 자동이체 출금 오류 건(○건)에 대하여 납부 안내를 실시하고,
- ② 반 추납보험료 자동이체 출금 오류 건에 대한 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

1) NPIS 화면 : 정수업무 - 반납금/추납보험료 - 13.자동이체 - 4)자동이체 출금 결과
2) 반납금 및 추납보험료 자동이체는 전액출금이 원칙이며, 미납회차에 대한 익월 추가출금 없음

통 보

[2]

제 목 연금보험료 지원금 환수금 납부독려에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 연금보험료를 지원받은 사업장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받았거나 지원금이 잘못 지급된 경우에는 지원금의 전부 또는 일부를 환수하고 있다.

△△부-54(2017.1.5.)호 “연금보험료지원 환수금 채납처분 및 결손 처분 지침 변경 시달”에 따르면, 공단은 연금보험료지원 환수금 납부의무자가 환수금 발생 및 납부의무를 인지할 수 있도록 독촉고지서 납부기한 경과 후 1개월 이내 전화나 출장을 통해 미납사유 확인 및 납부독려를 실시하고, 특히 독촉에도 불구하고 납부하지 아니한 납부의무자에 대하여 ‘압류예고장’ 등기 발송 등을 통한 독려를 실시하여 환수금 징수관리에 만전을 기하도록 하였다.³⁾

그런데 ○○지사의 2017년도 환수금 소멸시효 완성 예정 사업장의 연금 보험료지원 환수금 납부독려 실태를 점검한 결과, ‘○○○’ 등 ○개 사업장에 대하여 최대 ○개월에서 최소 ○개월까지 지연하여 최초 납부독려를 실시하였고, 특히 ‘주식회사 ○○○’ 등 총 ○개 사업장에 대해서는 최근 ○○간 출장·유선 등을 통한 납부독려를 실시하지 않아 납부 거부·회피자의 징수기회를 일탈하지 않기 위한 채납처분 집행 등도 취하지 못하였다.

그 결과 납부를 기피 또는 거부하고 있는 미납사업장의 환수금을 징수하지 못하고 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ‘주식회사 ○○○’ 등 ○개 사업장에 대하여 납부독촉 및 채납처분 집행 등 업무처리 기준에 맞게 처리하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원교육을 실시하시기 바랍니다.

3) 종전 지침(△△부-2289(2015.10.14.)호)의 경우에는 미납사업장에 대하여 2개월 단위로 실태점검 및 개별 납부독려 하도록 규정

시 정 요 구

【3】

제 목 미지급 급여(장애연금)의 수급권자에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망하였으나 지급되지 않은 급여가 있을 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여를 지급하고 있다.

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따르면 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 아래 요건을 모두 충족한 자 중 선순위자에게 그 미지급 급여를 지급하도록 하였다.

대상자	요건
배우자·자녀·부모·손자녀·조부모	신분요건 + 행방요건
형제자매	신분요건 + 행방요건 + 생계유지요건

그런데 ○○지사는 가입자 ○○○의 사망(2015.4.13.)에 따라 유족이 유족 연금을 청구하면서 같이 청구하여 발생한 장애연금(2급·4급)의 미지급 급여4)에 대해 수급권 선순위자인 자녀 △△△ 등 ○인(동순위 수급권자 자녀 ○인)이 있음에도 불구하고 다음 순위 유족인 부모 □□□ 등 ○인에게 미지급 급여를 착오 지급결정하였다.

4) 장애연금의 지급대상이 되는 자가 미청구 상태에서 사망한 경우 : 수급권자의 청구에 따른 공단의 지급 결정이 없었더라도 그 유족의 청구에 따라 법 제67조 규정의 수급요건을 충족한 상태에서 사망한 것이 확인되는 경우 장애연금 수급권자가 사망한 것으로 보아 미지급 급여를 지급

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- 가입자의 사망으로 부모에게 착오 지급한 미지급급여 ○원을 회수 및 선순위자인 자녀에게 지급하고,
- 미지급 급여 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 환수금 이자가산에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 급여가 잘못 지급된 경우 그 금액을 환수하고 있다.

「국민연금법」 제57조(급여의 환수)에 따르면 환수사유가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 급여를 지급받은 경우, 동법 제75조⁵⁾ 및 제121조 제2항⁶⁾에 따른 수급권 소멸사유를 공단에 지연 또는 미신고한 경우 이자를 가산하여 환수하도록 하였다.

그런데 ○○지사는 특례노령연금 수급자 ○○○의 부양가족연금 대상인 배우자 △△△의 부양가족대상 제외일(2015.8.28.)이 사망일(2000.8.28.)과 상이하여 2016. 5월 외부기관 사망자료 확인대상자로 발체되었고, 이에 대해 사망진단서 등 사망 입증서류 확인을 통해 급여청구일(부양가족연금 신청일) 당시인 2008. 3. 18. 이전에 이미 사망한 사실을 확인하였는데도 부양가족연금 계산대상에서 제외 처리 후 환수 결정만 하고 환수금에 대한 이자는 가산하지 않았다.

5) 사망, 재혼, 입양·파양, 25세 도달, 장애로 수급권 취득 후 장애등급 2급이상 미해당, 태아의 출생

6) 수급권자의 사망

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 사망한 배우자를 부양가족연금 계산 대상으로 신청하여 발생한 환수금에 대하여 이자를 가산하여 환수하고,
- ② 환수 업무를 착오 처리한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○실)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

주 의 요 구

[5]

제 목 장애인활동지원 추가급여 전송 지연에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 같은 법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립 생활을 지원하기 위하여 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

△△부-302(2016.3.9.)호 “장애인활동지원 추가급여 확인 및 검증 업무처리 방법 안내” 등7)에 따르면, 공단은 아래의 추가급여 유형에 대하여 현지 확인을 통해 해당사유 적격여부를 조사하여야 하고, 조사결과에 대한 결재 후 표준급여이용계획서8)를 작성하여 그 결과를 지자체에 전송하도록 하였다.

추가급여 유형	해당 사유
1인가구	주민등록상 1인가구이고, 실제 다른 가구원 없이 혼자 사는 경우만 인정
취약가구	1~3급 장애인, 18세 이하 또는 65세 이상인 가족만으로 구성된 가구
나머지 가구구성원의 직장생활 등	인정점수가 400점 이상으로 수급자를 제외한 나머지 가족이 직장생활, 학교생활을 하는 경우

특히 추가급여에 대한 확인결과가 처리기한(26일9)) 내 전송되어야만 익월부터 추가급여 수급이 가능하므로 지사는 조사결과의 결재 및 표준급여이용계획서 작성을 지연하지 않아야 한다.

7) △△부-186(2013.3.27.)호 “장애인활동지원 추가급여 업무 처리 방법 안내”

8) 수급자가 원활히 급여를 이용할 수 있도록 수급자에게 적합하고 개별화된 급여 이용계획을 수립하여 제공하는 서식

9) 지자체에서 사회보장정보원로의 전송 마감일이 27일임으로 공단에서는 전날(26일)까지 지자체로 전송 완료하여야 함

그런데 ○○지사는 대상자 ○○○의 ‘1인가구’ 중지 및 ‘취약가구’ 추가급여 신청을 확인조사하면서 전송 마감일(27일) 전인 2017. 2. 14. 확인조사를 적절하게 실시하고도 표준급여이용계획서를 마감일 이후인 2017. 2. 28.에 작성하였다.

그 결과, ○○○의 추가급여가 일실되었거나 착오 지급되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 향후 동일사례 방지를 위해 추가급여 확인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사회복지직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

[6]

제 목 활동지원급여 신청 자격에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 같은 법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립 생활을 지원하기 위하여 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

「장애인활동지원에 관한 법률」 제5조(활동지원급여의 신청자격) 및 같은 법 시행령 제4조(활동지원급여의 신청자격)에 의하면 활동지원급여를 신청할 수 있는 사람은 「장애인복지법」 제32조(장애인등록)에 따라 장애등급이 1급~3급으로 결정된 자를 말한다. 이에 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 “지자체장”이라 한다)은 동법 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 제2항 및 같은 법 시행령 제7조(장애 정도의 심사)에 따라 활동지원급여 신청인의 장애정도를 심사하여야 하며, 예외적으로 심사제외 대상자는 아래와 같다.

심사 제외 대상자

- 기존 활동지원 수급자 또는 수급자였던 자
- '07년 4월 1일 이후 공단에서 장애등급 심사를 받아 현재의 장애등급을 받은 사람
- 활동지원 수급자격의 갱신, 활동지원등급 및 추가급여 변경을 신청하는 사람
- 장애상태와 장애등급의 변화 가능성이 현저히 낮은 외상 상태인 사람(두 팔과 두 다리에 모두 마비가 있어서 뇌병변장애 1급 또는 지체장애 1급을 등록한 경우)

따라서 공단은 지자체장이 활동지원의 조사를 요청한 경우 대상자의 공단 장애심사, 기존활동보조 수급자 및 중증와상장애 확인을 통해 우선적으로 신청 자격의 적격 여부를 확인하여야 하고, 신청자격이 적합한 경우에만 방문조사 및 수급자격심의위원회 심의를 통해 대상자의 수급자격을 결정하여야 한다.

그런데 ○○지사는 활동지원 신규신청 대상자 ○○○ 등 ○명에 대하여 공단 장애심사, 기존 활동보조 수급자 및 중증와상장애 등이 확인되지 않아 활동지원 급여의 신청자격이 적정하지 않은데도 방문조사를 실시하고 수급자격 심의를 완료 하였다.

그 결과, 수급자격이 없는 ○○○에 대하여 활동지원급여를 지급하였고, ○○○에 대해서는 방문조사 실시 및 수급자격 심의 등 불필요한 업무에 행정력을 낭비하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 장애인활동지원 수급자 ○○○에 대하여 관련 규정에 맞게 처리하고,
- ② 신청 자격확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사회복지직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	